

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-23	처분요구일자	2017. 7. 10.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	시설관리부서(CCCC처,DDDDD처,AAAAA처, BBBB처,FFFF처)		
제 목	4천만 원 미만 공사에 대한 산업안전관리비 산정 부적정		

지 적 내 용

공사는 『산업안전보건법』 제30조에 따라 건설공사 사업장에서 발생할 수 있는 각종 산업재해를 사전에 예방하기 위한 목적으로 사용되는 건설업 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 건설사업비에 계상하고 있다.

안전관리비는 『건설업 안전관리비 계상 및 사용기준』(고용노동부 고시 제2017-8호, 이하 “사용기준”이라 한다) 제3조에 따라 산업재해보상보험법의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 4천만 원 이상인 공사에 적용하여야 하며, 고용노동부 건설업 산업안전보건관리비 해설(2012.5, 이하 “안전관리비 해설”이라 한다)에는 공사원가계산시 총 공사금액이 4천만 원 이상이었으나 낙찰가격이 4천만 원 미만으로 결정된 경우 또는 도급계약시 공사금액이 4천만 원이었으나 설계변경으로 4천만 원 미만으로 된 경우는 적용하지 아니함¹⁾으로 적용기준이 마련되어 있다.

또한, 안전관리비 해설은 산업안전보건관리비 계상의무가 없는 4천만 원 미만 공사의 공사내역서에 반영된 산업안전관리비 처리방법으로는 공사계약관련법령 등을 준용하여 발주자와 계약상대자 간에 협의하여 처리하도록

1) 고용노동부 건설업 산업안전보건관리비 해설 (2012.5)

도급계약시 공사금액이 4천만 원 이상이었으나, 설계변경으로 4천만 원 미만으로 된 경우에 이미 적법하게 사용한 산업안전보건관리비는 감액 또는 회수할 수 없음

하고 있다.

따라서, 발주 예정가격이 4천만 원을 초과하였으나 낙찰가격이 4천만 원 미만의 공사인 경우 사용기준 제5조 제1항에 따라 예정가격 산정시 안전관리비를 계상하였다면, 동조 제4항에 따라 공사계약을 체결시에 안전관리비를 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 하므로 공사계약 체결시 안전관리비를 별도로 표시하고 계약상대자와 협의하여 처리할 수 있다.

1. 원가계산시에는 4천만원 이상이였으나, 낙찰가격이 4천만원 미만인 사업

그러나, 2014년도 이후에 발주한 계약금액 4천만 원 미만 공사를 확인한 결과 “MMMMMMMM공사”는 계약금액 00,000천 원으로 공사 수행 중 계약자와 협의하여 안전관리비를 처리할 수 있음에도 불구하고 계약금액 중 안전관리비 000천 원을 준공시 000천 원으로 정산하는 등 0건의 공사는 안전관리비를 계상하고 0,000천 원(VAT, 일반관리비, 이윤 별도)의 금액이 불필요하게 지출하였다.

2. 원가계산시 4천만원 미만인 사업

또한 “NNNNNNNN공사”는 계약금액 00,000천 원으로 발주시 예정가격이 4천만 원 미만으로 안전관리비를 계상하지 않았어야 하나 000천 원을 안전관리비로 반영하였고 준공시 계약상대자가 청구하지 않자 정산 처리하는 등 4건의 공사에 000천 원의 불필요하게 계상 하였다.

[관련부서 의견] AAAAA처(■■■■■팀)은 “XXXXXX” 등 2건의 사업에 대하여 총액 입찰방식으로 산업안전보건관리비가 조정될 경우 계약 변경시 기존단가 상승에 따른 공사에 불이익이 발생한다고 주장하

나, 안전관리비는 공사도급계약서에 별도로 표시하여야 하며 사용기준 제 8조에 따라 목적 외 사용이나 사용하지 않은 경우 정산하므로 기존단가 상승 등에 영향이 없으므로 ■■■■■팀의 주장은 이유가 없다.

조치할 사항

사장(시설관리부서장)은 건설업 안전관리비 계상 및 집행기준 제3조를 위배하여 안전관리비를 계상하는 일이 없도록 하고, 발주 후 낙찰률이 적용되어 4천만 원 미만으로 공사계약이 체결되는 경우 공사계약관련법령 등을 준용하여 계약상대자와 협의하여 안전관리비를 처리하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)

직인생략